

Rechtsverbindliche Erklärung zur Geltung der Grund- und Menschenrechte sowie zur Durchsetzung der Rechte auf Identität, Selbstvertretung und wirtschaftliche Teilhabe

An alle Organe der staatlichen Gewalt (Legislative, Exekutive und Judikative)

Vorgelegt von:
Alexander Emil Schröpfer
Dipl.-Ing. (Univ.) | Oberstleutnant d.R.
Menschenrechtverteidiger, tätig auf Grundlage des Grundgesetzes (Art. 1 GG)

Sankt Margarethen, den 23. Juni 2025

Diese Erklärung ist als rechtswirksam und verbindlich zu behandeln und jedem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren als vorrangige Normgrundlage und wesentliche Anlage beizufügen.

I. Präambel: Der unbedingte Vorrang der Grund- und Menschenrechte

Gemäß Art. 1 Abs. 1 und 3 sowie Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (GG) ist die Würde des Menschen unantastbar und die Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht für Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Diese Prinzipien begründen einklagbare Rechte für den Einzelnen sowie Schutz- und Leistungspflichten des Staates. Der Staat steht in der permanenten Rechtfertigungspflicht für seine Handlungen.

II. Das Recht auf Identität, Namen und Selbstvertretung als einklagbares Menschenrecht

Das Recht auf eine anerkannte Identität, die Führung eines Namens (§ 12 BGB) und die Fähigkeit zur Selbstvertretung ist ein fundamentaler Bestandteil der Menschenwürde und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG). Dieses Recht ist umfassend geschützt durch:

- **UN-Zivilpakt (IPbpr), Art. 16:** Anerkennung als Rechtsperson.
- **UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Art. 12:** Gleichberechtigte Anerkennung der Rechts- und Handlungsfähigkeit.
- **Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), Art. 8:** Achtung des Privat- und Familienlebens, umfassend Identität, Namen und Selbstbestimmung.

Der Staat hat aktiv sicherzustellen, dass jeder Mensch seine Identität rechtlich und tatsächlich leben kann.

III. Konkrete Rechtsansprüche und staatliche Pflichten

Aus der Verletzung des Rechts auf Identität und Selbstvertretung ergeben sich folgende unmittelbare und durchsetzbare Ansprüche:

A. Primäransprüche (Ansprüche auf Handlung und Unterlassung)

1. **Anspruch auf Anerkennung und Dokumentation:** Unverzügliche Ausstellung, Berichtigung oder Herausgabe von Identitätsdokumenten (§ 1 PAuswG) und korrekte Führung öffentlicher Register.
2. **Anspruch auf Selbstvertretung:** Anerkennung der vollen Handlungs- und Geschäftsfähigkeit und sofortige Aufhebung rechtswidriger Maßnahmen wie Betreuungen (Art. 12 UN-BRK).
3. **Anspruch auf diskriminierungsfreie Teilhabe:** Gewährleistung des Zugangs zum Rechts-, Wirtschafts- und Sozialleben (z.B. Kontoeröffnung, Sozialleistungen) ohne Benachteiligung (Art. 3 GG, Art. 14 EMRK).
4. **Anspruch auf effektiven Rechtsschutz:** Bereitstellung zugänglicher und schneller Rechtswege (z.B. einstweilige Anordnung gem. § 123 VwGO).

B. Sekundäransprüche (Ansprüche auf Wiedergutmachung)

1. **Staatshaftung (Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB):** Anspruch auf Ersatz materieller und immaterieller Schäden (Schmerzensgeld für Persönlichkeitsrechtsverletzungen) aus Amtspflichtverletzungen.
2. **Rehabilitation:** Anspruch auf öffentliche Richtigstellung, Löschung unrechtmäßiger Einträge und Unterlassungserklärungen.

IV. Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung

Die Nichtbeachtung oder Zurückweisung dieser Erklärung und der darin dargelegten Menschenrechtsposition durch staatliche Organe stellt einen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Amtseid der jeweiligen Amtsträger dar. Dies kann folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- **Verwaltungsrechtlich:** Nichtigkeit von Verwaltungsakten, Verpflichtungs- und Feststellungsklagen (§§ 42, 43 VwGO).
- **Strafrechtlich:** Mögliche Tatbestände der Rechtsbeugung (§ 339 StGB), Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) oder Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB).
- **Staatshaftungsrechtlich:** Haftungs- und Schadensersatzansprüche (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG).
- **Verfassungsrechtlich:** Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht.
- **Völkerrechtlich:** Individualbeschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).

V. Strukturelle Forderungen an den Staat

Zur Beseitigung systemischer Pflichtverletzungen und struktureller Diskriminierung (sog. „Umsatzlücke“) fordere ich:

1. **An die Legislative:** Schaffung und Anpassung von Gesetzen zur diskriminierungsfreien Anerkennung von Identität und zur Verankerung des Rechts auf unterstützte Entscheidungsfindung (Art. 12 UN-BRK).
2. **An die Exekutive:** Überprüfung und Anpassung aller Verwaltungsverfahren, Abbau bürokratischer Hürden, Schulung des Personals und Schaffung barrierefreier administrativer Strukturen (z.B. "One-Stop-Shops" für Identitätsangelegenheiten).
3. **An die Judikative:** Konsequente Anwendung des Grundsatzes der Beweislastumkehr bei Grundrechtseingriffen und Gewährleistung beschleunigter Verfahren in Identitätsfragen.

VI. Abschließende Erklärung

Ich fordere alle staatlichen Organe nachdrücklich auf, ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung vollumfänglich nachzukommen. Die Einhaltung der verfassungs- und menschenrechtlichen Pflichten ist mit höchster Dringlichkeit zu gewährleisten.

Mit hochachtungsvoller Erinnerung an Ihre Verantwortung,



Alexander Emil Schröpfer

Dipl.-Ing. (Univ.) | Oberstleutnant d.R.

Menschenrechtverteidiger, tätig auf Grundlage des Grundgesetzes (Art. 1 GG)